

0023104-70.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0023104-70.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023104-70.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2071345/2019 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2356768 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 1361/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO

VISTOS.

FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, vulgo "Chicão", qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, e artigo 157, §3º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, "caput", cc artigo 29, "caput", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 19:00 horas, no estabelecimento comercial situado na Rua Hisaji Morita, nº 815, Jose Bonifácio, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o corréu JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GOMES, vulgo "Jéeh Mandraack", processado nos autos principais, e com DIEGO RODRIGO DUQUE, vulgo "Cicatriz" (falecido), mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e com simulacro de arma de fogo, subtraíram para eles a arma de fogo (revólver nº AW546393, marca Taurus, calibre 38) pertencente regularmente à vítima Francisco Jose de Moraes, bem como tentaram subtrair para eles bens pertencentes às vítimas Marcos Antonio Jesus de Araújo e Tania Ismael de Lima, sendo que da violência empregada resultou a morte da vítima Francisco Jose de Moraes, bem como lesões corporais na vítima Marcos Antonio Jesus

de Araújo.

Consta, do mesmo modo, que o réu Francisco Domiciano da Silva Filho, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os indivíduos acima citados, concorreu para os crimes acima especificados com vontade livre e consciente, levando os comparsas para o local do crime com seu veículo Chevrolet/Celta, placas HOC-4952, dando cobertura e fuga na ação criminosa a Jeferson Luiz de Oliveira Gomes.

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2019 (fls. 183/184), o réu foi citado por edital (fls. 206) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em relação a ele em 12 de dezembro de 2019 (fls. 431/432). Citado pessoalmente (fls. 484), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 487) e a marcha processual foi retomada.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns e de defesa (fls. 585/589 e 634/636). O réu não foi interrogado, eis que revel.

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do réu, por insuficiência de provas (fls. 639/644). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 647/650).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, porque praticou o delito previsto no artigo 157, §3º, inciso II, e artigo 157, §3º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, "caput", cc artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

O réu não foi interrogado em Juízo, eis que revel.

Por sua vez, a vítima Tania Ismael de Lima disse que não viu a pessoa que estava no veículo de onde os demais assaltantes desembarcaram. Contou que, na data dos fatos, primeiro o réu Jefferson ingressou no local e já anunciou o assalto, sendo que o agente que morreu entrou depois. A vítima Francisco passou a realizar disparos e conseguiu acertar o assaltante que faleceu. Em seguida houve a troca de tiros, momento em que correu e não presenciou mais os fatos. Posteriormente viu as imagens das câmeras de segurança, que mostravam a chegada do veículo, na rua.

Ao seu turno, a testemunha Ruben Araújo Silva disse não conhecer as pessoas mencionadas na denúncia, apenas soube que houve o crime descrito na denúncia, com duas vítimas, uma delas o proprietário do comércio. Contou que foi à Delegacia para acompanhar seu sobrinho, de nome Robson, sendo que ele admitiu ter realizado o disparo que levou a óbito o ofendido. Explicou que Robson confessou o delito para sua irmã, mãe dele, e assim acionaram a polícia, sendo solicitado que comparecesse também no Distrito Policial, apenas para acompanhá-lo. Confirmou que também ouviu a confissão de Robson, que disse que estava com um comparsa, o qual veio a óbito. Todavia, não soube dizer se Robson confessou formalmente o crime na Delegacia.

O policial militar Elbert Luan Martins Barbosa atestou que estava em patrulhamento, quando foi acionado pelo COPOM a respeito da ocorrência de roubo em andamento, com troca de tiros. No local encontrou um dos roubadores, já falecido, e o dono do comércio já havia sido socorrido. Soube, pelos populares dali, que a vítima tinha porte de arma e teria reagido ao assalto. Deste modo, um roubador foi baleado, mas outro assaltante havia conseguido subtrair a arma da vítima. Também foram os populares que informaram sobre o veículo utilizado pelos roubadores. Recordou-se que havia câmeras no local, mas não se recordou se elas funcionavam ou se chegou a ver as imagens captadas.

A testemunha Robson José de Oliveira disse que foi envolvido nos fatos descritos na denúncia e foi obrigado pelo Delegado a assinar documento no qual incriminava alguns rapazes e depois passou a ser ameaçado, tanto na rua, quanto na cadeia, onde se encontra preso, por outros fatos. Nada sabia sobre os fatos e conhecia somente o réu Jeferson, pois morava na mesma região. O único apelido de Jeferson que conhecia era "Jé". Conhecia Francisco e "Cicatriz" somente de vista. Acrescentou que já conhecia os policiais que lhe levaram para a Delegacia, mas nunca havia sido preso por aquele Delegado.

O policial militar Wanderson Lacerda de Souza atestou que o veículo Celta usado pelos réus para a fuga teve a placa irradiada via COPOM, mas eles não foram detidos naquele dia. Sua equipe somente coletou dados e informações para levar à Autoridade Policial. Não se recordou se mais alguém ficou ferido, além da vítima fatal e de um dos roubadores. No local tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, que foram logo apreendidas e levadas à Autoridade Policial.

A testemunha de Defesa Elias José da Silva disse que conhece o réu Francisco, pois trabalhou com ele como servente de pedreiro, a cerca de três anos atrás. Depois não teve mais contato com ele. Disse não conhecer Diego. Explicou que na época pretendia comprar o veículo de Francisco e soube dos fatos por familiares dele. Todavia, o réu Francisco disse que já havia negociado o veículo com Diego.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 20/21 e 103/104, relatórios de investigação de fls. 87/92 e 93/100, laudo pericial dos projéteis de fls. 175/178, laudo pericial de fls. 179/182, no qual os senhores peritos concluíram que a peça apreendida era uma arma de pressão, semelhante a uma pistola, em regular estado de conservação, sem marca aparente, desacompanhada de carregador, destinada originalmente a disparar balins plásticos, do calibre 6 mm, e que funcionava de maneira satisfatória, laudo necroscópico de fls. 287/290, no qual os senhores peritos concluíram que a vítima Francisco José de Moraes faleceu em razão de hemorragia aguda em razão dos ferimentos sofridos por ação vulnerante de agente perfuro-contundente, e laudo de lesão corporal de fls. 291/292, no qual os senhores peritos concluíram que a vítima Marcos Antonio Jesus de Araújo apresentava lesões corporais de natureza leve, também causadas por agente perfuro-contundente.

Embora o réu não tenha apresentado qualquer versão para os fatos, a autoria do crime também restou demonstrada.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em Juízo atestaram que foram acionados a comparecer ao local, onde a vítima e um dos assaltantes já estavam mortos. Assim, conseguiram informações sobre o veículo que os agentes utilizaram para empreender fuga, bem como recolheram as câmeras de segurança do local.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de latrocínio, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima sobrevivente, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. Embora a vítima não tenha visto o réu Francisco, que permaneceu no interior do veículo, confirmou que os demais agentes ali ingressaram e que houve uma troca de tiros, de modo que a vítima Francisco Moraes e um dos roubadores foram alvejados e faleceram no local.

Ainda, não se pode deixar de ressaltar que as investigações chegaram à conclusão de que o veículo Celta usado no crime era de propriedade do réu Francisco. E mesmo que a testemunha de defesa Elias tenha relatado que ouviu do réu a versão de que ele teria negociado o veículo com terceira pessoa, é certo que se isso tivesse se concretizado o veículo não teria sido encontrado, após o cometimento do crime, com o cartão bancário do réu Francisco em seu interior.

Assim, ante as circunstâncias aqui verificadas, há a certeza de que o acusado agiu com "animus necandi", pois em conjunto com os outros dois agentes, unidos com o mesmo propósito, decidiram praticar o crime, com divisão de tarefas, sendo que um dos comparsas efetuou disparos de arma de fogo visando a atingir as vítimas Francisco e Marcos Antonio, sendo que o resultado morte, em relação ao segundo ofendido, só não se concretizou, porque não foi atingido em região vital.

Consigne-se que é perfeitamente possível a configuração do delito de latrocínio tentado, conforme jurisprudência pacífica neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica a compreensão desta Corte no sentido de que o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando a comprovação de que no decorrer do roubo, o agente atentou contra a vida do ofendido com intenção de matá-lo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no REsp: 1354004 MG 2012/0242365-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014).

Desse modo, demonstrada a existência do crime e sua autoria, de rigor o reconhecimento do concurso formal de infrações, posto que mediante uma única conduta, os agentes praticaram dois delitos de latrocínio, um consumado e um tentado.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de latrocínio tentado em 20 (vinte) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime não passou da esfera da tentativa e observando que o réu e comparsas chegaram a disparar contra a vítima Marcos Antonio, que somente não veio a óbito porque não foi atingida em parte vital, diminuo a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Todavia, ante o concurso formal de infrações, a pena a ser aplicada será a do delito mais grave, isto é, o latrocínio consumado, aumentada pelo concurso formal.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de latrocínio consumado em 20 (vinte) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Houve concurso formal de infrações, e observando que foram dois os delitos praticados, aumento a pena fixada em 1/6.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §3º, inciso II, e artigo 157, §3º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, "caput", cc artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias dos crimes praticados.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão, o réu não poderá apelar em liberdade.

Providencie a serventia a regularização da tarja dos autos, uma vez que, conforme fls. 531, o réu não se encontra preso por este feito. A serventia deverá, ainda, verificar se há mandado de prisão expedido contra o acusado, por este processo, cadastrado no sistema SIVEC, e se o caso expedir novo mandado de prisão, posto que colocado em liberdade por equívoco, ou expedir o necessário para regularização.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESPs ao Estado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA